

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제23-공급종합-03호

제목 전기안전관리 대행용역 계약방법 부적정

소관부서 ○○본부 ■■■■■·◆◆◆◆·◆◆◆◆본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

■■■■■, ◆◆◆◆ 및 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 사옥 및 공급관리소의 전기설비 유지보수 업무를 담당하면서 「전기안전관리법」 제22조에 따라 전기안전관리자를 선임하여 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 전기안전관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「전기안전관리법 시행규칙」 제25조 제1항 제1호 및 「전기사업법 시행규칙」 제3조 제2항 제2호 다목에 따르면 「도시가스사업법」에 따른 도시가스사업장의 전기설비 용량이 20kW 이상일 경우 전기안전관리자를 선임하도록 되어 있다.

그리고 「전기안전관리법」 제22조 제3항에 따라 전기안전관리 업무는 안전공사 또는 전기안전관리대행사업자 등에게 대행할 수 있고 대행하는 자는 전기안전관리자로 선임된 것으로 보며, 전기안전관리 대행대상은 【표 1】의 각 호에 해당하는 자로서 「전기안전관리법 시행규칙」 제26조에 따르면 전기안전관리자 대행대상 별로 전기설비의 대행규모를 달리하도록 되어 있다.

【표 1】 전기안전관리업무 대행 대상 및 규모

전기안전관리자 대행대상 (전기안전관리법 제22조 제3항)	대행할 수 있는 전기설비의 규모 (전기안전관리법 시행규칙 제26조)
1. 안전공사	· 둘 이상의 용량의 합계가 4,500kW 미만 - 용량 1,000kW 미만의 전기수용설비 - 용량 300kW 미만의 발전설비 - 비상용 예비발전설비는 500kW 미만
2. 자본금, 기술인력 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 전기안전관리대행사업자(이하 “ <u>대행사업자</u> ”라고 한다)	
3. 전기분야의 기술자격을 취득한 사람으로서 대통령령으로 정하는 장비를 보유하고 있는 자(이하 “ <u>개인사업자</u> ”라고 한다)	· 둘 이상의 용량의 합계가 1,550kW 미만 - 용량 500kW 미만의 전기수용설비 - 용량 150kW 미만의 발전설비 - 비상용 예비발전설비는 300kW 미만

※ 출처: 「전기안전관리법」 제22조, 동법 시행규칙 제26조 재구성

또한 「전기안전관리법」 제22조 제3항 단서에 따라 안전공사는 격지, 오지 등 산업통상자원부령이 정하는 지역에 한정해서만 대행하게 할 수 있으며 안전공사의 전기안전관리업무 대행지역은 「전기안전관리법 시행규칙」 제27조에 따르면 농촌, 어촌의 읍·면 등 지역이 해당되고, 동법 부칙 제1조에 따르면 상기 단서조항은 2028년 4월 1일부터 시행한다고 되어 있다.

한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조 제1항에 따라 계약의 방법은 일반경쟁을 원칙으로 추진해야 하고, 「계약업무관리지침」 제3조의2 제2항에 따르면 추정가격이 5백만 원 이상 2천만 원 이하인 계약의 퇴¹⁾ 건을 수의계약으로 추진하는 경우 국가계약법 시행령 제30조 제1항 제2호에도 불구하고 전자견적공고를 통하여 계약을 체결하도록 되어 있으며, 「공사관리규정」 제77조 제3항, 제79조 및 제80조에 따라서 추정가격 1천만 원 이하의 소규모 용역²⁾(이하 “간이용역”이라 한다)의 경우 3개 이상 다른 업체로부터 전자조달시스템을 통해 견적서 제출을 요청하여 수의계약으로 계약

1) 동 지침 제3조의2 제1항 제2호에 따르면 추정가격 5백만 원 이상은 계약부서에 계약의 퇴를 해야 되나 간이공사 및 소규모 용역은 제외함

2) 「공사관리규정」 제77조 제1항에 따라 공사와 직접 관련되거나 실설 점검 및 진단용역에 한하며, 전기안전관리 대행 용역은 이에 해당됨

을 체결할 수 있다.

따라서 ■■■■■, ◆◆◆◆ 및 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 사옥 및 공급관
리소의 전기안전관리 업무를 대행하게 할 경우 전기설비 규모에 따라 안전공
사, 대행사업자, 개인사업자를 대상으로 경쟁입찰을 추진해야 하고(2028년 4월 1
일부터는 격지, 오지 등인 경우에만 안전공사는 경쟁입찰 대상), 전기안전관리 대행대상에
한하여 추정가격이 1천만 원 초과 2천만 원 이하일 경우 전자견적공고를 통해
계약을 추진해야 하며 1천만 원 이하인 경우는 간이용역을 통해 수의계약으로
추진할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 【표 2】와 같이 ■■■■■본부 ○○○○부는 2천만 원 이상임
에도 경쟁입찰 없이 안전공사와 매년 계약을 연장하여 수의계약 형태로 진행
하고 있으며, ◆◆◆◆ 및 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 사옥이 1천만 원 초과 2
천만 원 이하임에도 전자견적공고 없이 안전공사와 매년 수의계약을 체결하고
있다.

그 결과, 전기안전관리 대행사업자와 개인사업자는 입찰에 참여할 수 없어
공정한 계약환경 조성이 저해되었고, 경쟁계약을 통해 공사에게 유리한 가격으
로 계약상대자를 결정하지도 못하였다.

【표 2】 전기안전관리업무 대행 계약현황

(단위: 원/년, 부가가치세 제외)

구분		개소	합산전력 (kW)	대행자	계약기간	계약방법 (번호)	계약(추정)금액
■■■ ■■■	사옥	1	1,002	안전공사 ■■■■■본부	'15. 4월~현재	수의 (매년 계약 연장)	35,239,200
	■■■■■ (20kW 이상 관리소)	10	1,740	안전공사 ■■■■■본부	'15. 1월~현재		

◆◆	사옥	1	1,100	안전공사 ◆◆◆◆본부	'23. 1월~12월	수익 (2022FS000)	13,563,600
					'22. 1월~12월	수익 (2022FS0000)	13,563,600
					'21. 1월~12월	수익 (2021FS0000)	15,356,546
◆◆	사옥	1	1,002	안전공사 ㉠㉡지사	'23. 1월~12월	수익 (2023XS0000)	17,727,273
					'22. 1월~12월	수익 (2022XS0000)	15,761,455
					'21. 1월~12월	수익 (2021XS0000)	15,356,546

※ 출처: 전기안전관리대행 계약서(■■■■■), KOSMOS-자재계약-완료된계약(◆◆◆◆, ◆◆)을 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

■■■■■본부 ○○○○부는 사옥 및 ㉠㉡관리소를 제외한 나머지 공급관리소는 「전기안전관리법」 제22조 제3항 및 「전기안전관리법 시행규칙」 제27조에 따른 읍, 면, 자연녹지지역에 해당되므로 안전공사에게 대행하고, 사㉢ ㉣ ㉠㉡관리소는 경쟁계약으로 추진하겠다고 의견을 제시하였다.

그러나 해당 조항은 2028년 4월 1일 시행 이후 격지, 오지 등에 한정해서 대행 가능토록 안전공사의 참여범위를 제한하는 내용으로서 오히려 동 제도 정착 이후 안전공사의 참여 제한을 통한 민간 확대를 지향토록 한 조항이며, 따라서 해당 조항이 읍, 면 등 지역에서의 안전공사와의 수익계약을 강제하거나 정당화하는 의미를 내포하고 있지 않음으로 ■■■■■■본부 ○○○○부의 의견은 받아드리기 어렵다.

그리고 ◆◆◆◆◆◆본부 ○○○○부는 입찰을 통한 낙찰자 선정 시 안전공사에 자체 고시금액 이하로 요금을 적용할 수 없어 안전공사와 계약을 체결할 수 없다고 의견을 제시하였다.

그러나 【표 3】 과 같이 안전공사는 전력설비 규모별로 정액 수수료를 정

하고 있고 연간 수수료가 안전공사와 계약을 한 금액 보다 더 높으므로 안전공사가 입찰 또는 견적 공고에 참여하지 않을 이유가 없으므로 받아드리기 어렵다.

【표 3】 안전공사 수수료와 계약금액 비교표(2022년)

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분		연간 수수료	계약금액(연)
고압	1,000kW 초과~1,250kW 이하 (◆◆◆◆ 사옥 1,100kW))	14,277,600	13,563,600

※ 출처: "전기안전여기로 홈페이지-수수료안내-전기안전관리대행" 재구성(월 수수료 1,189,800 원 × 12개월로 연간수수료를 산출)

그리고 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 별도의 의견을 제시하지 않았으며, 다만, 전기안전관리 대행용역을 경쟁이 아닌 수의계약으로 한 것은 담당자 개인이 아닌 부서의 판단으로 과거부터 관행적으로 시행되어 왔으므로 이를 감안할 필요가 있다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

전기안전관리 대행용역을 경쟁이 아닌 수의계약으로 추진한 부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

■■■■■■■■본부 ○○○○부

◆◆◆◆◆◆본부 ○○○○부

◆◆◆◆◆◆본부 ○○○○부